BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação Penal Especial

Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Conceito, requisitos e sujeitos do crime
- 2. Ação penal, efeitos da condenação e penas
- 3. Prisão, flagrante e tratamento do preso
- 4. Domicílio, investigação e provas
- 5. Outras condutas e o procedimento
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Conceito, requisitos e sujeitos do crime 2
2. Ação penal, efeitos da condenação e penas 3
3. Prisão, flagrante e tratamento do preso 4
4. Domicílio, investigação e provas 5
5. Outras condutas e o procedimento 6
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 6
Exemplo 3 7
Exemplo 4 7
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 8
Questões de fixação e gabarito comentado 9
Gabarito comentado 11
Resumo final e fontes 12
Resumo dos pontos essenciais 12
Fontes e referências 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Definir abuso de autoridade e identificar quem pode ser sujeito ativo do crime.
- Explicar o dolo específico exigido pelo art. 1º, § 1º, e a regra de que divergência de interpretação não é crime.
- Reconhecer os principais crimes ligados a prisão, busca domiciliar, investigação e tratamento do preso, com as penas.
- Aplicar as causas de exclusão do crime, em especial a entrada em domicílio em flagrante, desastre ou socorro (art. 22, § 2º).
- Descrever os efeitos da condenação, as penas restritivas de direitos e a ação penal.
- Relacionar a Lei com a atuação cotidiana do guarda municipal, desde a abordagem até a apresentação do preso.

Introdução

A Lei nº 13.869/2019 substituiu a antiga Lei nº 4.898/1965 e define os crimes de abuso de autoridade praticados por agentes públicos. O guarda municipal é agente público e, portanto, pode ser sujeito ativo dos crimes. O assunto é importante porque a atividade da Guarda envolve abordagem, uso da força, condução de pessoas e eventual ingresso em imóveis, situações em que a lei penal marca os limites do poder.

A banca costuma explorar os requisitos gerais (finalidade específica), o rol de sujeitos ativos, as penas e os exemplos práticos de cada crime, além da regra de que a divergência de interpretação ou de avaliação de provas não configura abuso. O banco do Bizu tem 25 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real, portanto não se afirma aqui incidência em provas. Estude por blocos de condutas e memorize os verbos centrais.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Conceito, requisitos e sujeitos do crime

> **Lei 13.869/2019, art. 1º, caput**
> Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

Dois pontos pedem atenção. O agente atua **no exercício das funções** ou **a pretexto de exercê-las**, e o crime é cometido por **abuso do poder** que o cargo lhe confere. Quem age totalmente fora de qualquer pretexto funcional não comete abuso de autoridade, mas outro crime comum.

> **Lei 13.869/2019, art. 1º, § 1º**
> As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

É o chamado **dolo específico**: não basta praticar a conduta descrita, é preciso agir com uma das finalidades listadas. A Lei não pune o abuso culposo (por erro ou imprudência) nem a falha de procedimento sem aquela finalidade.

> **Lei 13.869/2019, art. 1º, § 2º**
> A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

> **Bizu**
> Todo crime de abuso exige dolo específico: prejudicar, beneficiar ou agir por capricho/satisfação pessoal. Interpretação divergente da lei ou das provas não é crime.

Sujeito ativo

O art. 2º considera sujeito ativo qualquer agente público, **servidor ou não**, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do DF, dos Municípios e de Território. O rol inclui servidores públicos e militares, membros do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e dos tribunais ou conselhos de contas, mas não se limita a eles. Também é agente público quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função, por eleição, nomeação, designação, contratação ou outra forma de vínculo.

> **Atenção**
> A lei alcança tanto o servidor efetivo quanto o temporário e quem exerce função pública sem remuneração (art. 2º, parágrafo único). O guarda municipal em estágio probatório, como qualquer outro, responde pelos crimes.

2. Ação penal, efeitos da condenação e penas

Os crimes da Lei são de **ação penal pública incondicionada** (art. 3º). Se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal, a vítima pode propor **ação penal privada subsidiária da pública** no prazo de seis meses, contado do fim do prazo para a denúncia (art. 3º, §§ 1º e 2º).

Os arts. 4º e 5º tratam dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Eles aparecem com frequência em prova porque misturam regras gerais e condições específicas.

Efeitos da condenação (art. 4º)

Efeito	Característica
Obrigação de indenizar	Certa; o juiz fixa valor mínimo, a requerimento do ofendido
Inabilitação para cargo, mandato ou função pública	De 1 a 5 anos; exige reincidência e declaração motivada na sentença
Perda do cargo, mandato ou função	Exige reincidência e declaração motivada na sentença

As penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade, são a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato de 1 a 6 meses, com perda de vencimentos e vantagens (art. 5º). Podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

A responsabilização penal não impede a civil e a administrativa, que são independentes (arts. 6º e 7º). No entanto, a sentença penal que reconhecer estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito **faz coisa julgada** no âmbito cível e administrativo-disciplinar (art. 8º).

> **Bizu**
> Inabilitação (1 a 5 anos) e perda do cargo não são automáticas: dependem de reincidência e de declaração motivada na sentença.

> **Exemplo**
> Um guarda é condenado pela primeira vez por abuso de autoridade. O juiz fixa o valor mínimo de reparação à vítima, mas não pode decretar a perda do cargo, porque ainda não há reincidência em crime de abuso de autoridade.

3. Prisão, flagrante e tratamento do preso

Muitos crimes desta Lei têm como alvo o procedimento da prisão. As penas são de detenção, e a maioria varia de 6 meses a 2 anos ou de 1 a 4 anos, sempre com multa.

Crimes ligados à prisão e ao preso

Artigo	Conduta resumida	Pena
12	Deixar de comunicar prisão em flagrante ao juiz no prazo legal	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
13	Constranger o preso a se exibir, a situação vexatória ou a produzir prova contra si ou outro	Detenção, 1 a 4 anos, e multa
15	Constranger a depor, sob ameaça de prisão, quem deve guardar sigilo; prosseguir interrogatório após silêncio ou sem advogado	Detenção, 1 a 4 anos, e multa
16	Deixar de se identificar ou se identificar falsamente ao preso	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
18	Interrogar o preso em repouso noturno, salvo flagrante ou consentimento assistido	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
19	Impedir ou retardar pleito do preso à autoridade judiciária	Detenção, 1 a 4 anos, e multa
20	Impedir entrevista pessoal e reservada do preso com advogado	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
21	Manter presos de ambos os sexos na mesma cela	Detenção, 1 a 4 anos, e multa

O art. 12, parágrafo único, estende a mesma pena a quem deixa de comunicar imediatamente a prisão temporária ou preventiva ao juiz que a decretou, deixa de comunicar imediatamente a prisão e o local à família ou a pessoa indicada, deixa de entregar ao preso, em **24 horas**, a nota de culpa assinada pela autoridade, ou prolonga a execução da pena ou da prisão sem motivo justo e excepcionalíssimo, por não cumprir o alvará de soltura ou deixar de soltar o preso quando esgotado o prazo.

> **Lei 13.869/2019, art. 13**
> Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência.

O art. 16 interessa diretamente ao guarda: quem **deixa de se identificar ou se identifica falsamente** ao preso por ocasião da captura ou durante a detenção comete o crime. O parágrafo único alcança o responsável por interrogatório em investigação penal que omite sua identidade ou atribui a si falsa identidade, cargo ou função.

> **Atenção**
> No art. 13, a pena é cumulada com a da violência. O agente que causa lesão para forçar a exibição do preso responde pelo abuso e também pela lesão corporal.

Bizu

Na prisão, a lei exige: o agente se identificar ao preso (art. 16), a prisão ser comunicada ao juiz, à família ou à pessoa indicada, a nota de culpa ser entregue em 24 horas (art. 12) e a entrevista reservada com o advogado ser respeitada (art. 20). Cada providência cabe a quem tem a atribuição legal de fazê-la.

4. Domicílio, investigação e provas

Lei 13.869/2019, art. 22, caput

Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

O § 1º aplica a mesma pena a quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel, e a quem cumpre **mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 5h**.

Lei 13.869/2019, art. 22, § 2º

Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre.

A Constituição protege a casa como asilo inviolável (art. 5º, XI), e o § 2º reflete as exceções: consentimento, flagrante delito, desastre, socorro ou, durante o dia, ordem judicial. Para o guarda, o ingresso exige **fundados indícios** do flagrante, e não mera suspeita genérica.

Investigação e prova

- Art. 23: inovar artificiosamente, no curso de diligência, investigação ou processo, o estado de lugar, coisa ou pessoa, para se eximir de responsabilidade ou prejudicar outrem (detenção, 1 a 4 anos, e multa). Inclui eximir-se de responsabilidade por excesso praticado na diligência e omitir dados para desviar a investigação.
- Art. 25: obter prova em investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito (detenção, 1 a 4 anos, e multa); o parágrafo único pune quem usa a prova com prévio conhecimento de sua ilicitude.
- Art. 27: requisitar ou instaurar procedimento investigatório sem qualquer indício de crime, ilícito funcional ou infração administrativa (detenção, 6 meses a 2 anos, e multa); não há crime em sindicância ou investigação preliminar sumária justificada.
- Art. 29: prestar informação falsa sobre procedimento para prejudicar o investigado (detenção, 6 meses a 2 anos, e multa).
- Art. 30: iniciar persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente (detenção, 1 a 4 anos, e multa).
- Art. 31: estender injustificadamente a investigação, prejudicando o investigado (detenção, 6 meses a 2 anos, e multa).
- Art. 32: negar ao interessado, defensor ou advogado acesso aos autos, ressalvadas diligências em curso de sigilo imprescindível (detenção, 6 meses a 2 anos, e multa).

Os arts. 27, 29 e 31 constam do texto oficial com anotação de ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 6234 e ADI 6240), de modo que convém consultar o texto vigente e eventual decisão antes de se aprofundar nesses tipos.

Exemplo

Durante uma ocorrência, um guarda ouve gritos pedindo socorro dentro de uma casa e entra sem mandado para socorrer a vítima. Pelo art. 22, § 2º, não há crime. Já se entrar apenas porque "achou suspeito", sem fundados indícios de flagrante ou outra causa legal, pode responder pelo art. 22.

5. Outras condutas e o procedimento

O art. 33 pune quem **exige informação ou cumprimento de obrigação, inclusive de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal** (detenção, 6 meses a 2 anos, e multa). O parágrafo único alcança quem se utiliza do cargo ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou obter vantagem ou privilégio indevido. É a famosa "carteirada".

O art. 28 pune a divulgação de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem do investigado ou acusado (detenção, 1 a 4 anos, e multa). O art. 38 pune o responsável pelas investigações que antecipa, por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação (detenção, 6 meses a 2 anos, e multa).

O art. 15-A, incluído pela Lei nº 14.321/2022, trata da **violência institucional**: submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a levem a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência ou outras situações de sofrimento ou estigmatização (detenção, 3 meses a 1 ano, e multa). A pena aumenta de 2/3 se o agente permitir que terceiro intimide a vítima, e em dobro se o próprio agente a intimidar.

Procedimento

O art. 39 manda aplicar, no que couber, o Código de Processo Penal e a Lei nº 9.099/1995 ao processo e ao julgamento. Assim, os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos podem ser de menor potencial ofensivo, com transação penal, composição e suspensão condicional do processo conforme as regras gerais; os de pena máxima de 4 anos seguem o rito comum, com possibilidade de suspensão condicional do processo quando a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano.

> **Bizu**
> "Carteirada" é crime: usar o cargo para se livrar de obrigação legal ou obter vantagem indevida (art. 33, parágrafo único).

> **Atenção**
> Exigir de alguém um documento ou informação só é legítimo se houver base legal. O guarda que impõe obrigação sem amparo em lei pode cometer o art. 33, desde que presente o dolo específico do art. 1º, § 1º; a exigência feita por equívoco de interpretação, sem aquela finalidade, não é crime.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

A autoridade que preside a lavratura de um auto de prisão em flagrante entende que o caso era de infração menor e, sem justificativa, não comunica a prisão ao juiz no prazo legal. Há crime?

Resolução. 1) O art. 12, caput, pune deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. 2) Falta justificativa. 3) Verifica-se também o dolo específico do art. 1º, § 1º, que deve ser analisado no caso concreto.

Resposta: Em tese há o crime do art. 12, caput (detenção de 6 meses a 2 anos e multa), desde que presente a finalidade específica.

Exemplo 2

Um agente cumpre mandado de busca e apreensão em residência às 22h. Qual o enquadramento?

Resolução. 1) O art. 22, § 1º, III, pune quem cumpre mandado de busca domiciliar após as 21h ou antes das 5h. 2) A pena é a do caput.

Resposta: Crime do art. 22, § 1º, III: detenção de 1 a 4 anos e multa.

Exemplo 3

Dois agentes discordam sobre a interpretação de uma norma e um deles aplica o entendimento que depois se mostra equivocado, sem intenção de prejudicar ninguém. Há abuso?

Resolução. 1) O art. 1º, § 2º, diz que divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso. 2) Não há dolo específico do § 1º.

Resposta: Não há crime de abuso de autoridade.

Exemplo 4

Para obter vantagem pessoal, um guarda invoca o cargo para ser dispensado de pagar a conta de um estabelecimento. Que crime comete?

Resolução. 1) Houve uso da condição de agente público para obter vantagem indevida. 2) O art. 33, parágrafo único, tipifica essa conduta com a pena do caput.

Resposta: Art. 33, parágrafo único: detenção de 6 meses a 2 anos e multa.

Erros frequentes e pegadinhas

- Esquecer o dolo específico do art. 1º, § 1º: sem prejudicar, beneficiar ou agir por capricho/satisfação pessoal, não há crime.
- Achar que divergência de interpretação de lei ou de avaliação de provas configura abuso: o art. 1º, § 2º, afasta.
- Dizer que só funcionário efetivo comete o crime: o art. 2º inclui servidor ou não, mesmo temporário e sem remuneração.
- Pensar que a perda do cargo é efeito automático da condenação: depende de reincidência e declaração motivada.
- Confundir a regra de horário de busca: o crime do art. 22, § 1º, III, é cumprir mandado após as 21h ou antes das 5h.
- Acreditar que o ingresso em casa sem mandado é sempre crime: o art. 22, § 2º, exclui o crime em socorro, flagrante com fundados indícios ou desastre.
- Esquecer que a ação é pública incondicionada, com ação privada subsidiária em 6 meses contados do fim do prazo da denúncia.
- Trocar o prazo de entrega da nota de culpa: é de 24 horas (art. 12, parágrafo único, III).

Mapa mental

Requisitos
- Agente público
- No exercício ou a pretexto
- Dolo específico
- Divergência não é crime

Ação e efeitos
- Pública incondicionada
- Subsidiária: 6 meses
- Indenização mínima
- Perda exige reincidência

Domicílio
- Art. 22
- Busca fora de 5h às 21h
- Exceções: socorro, flagrante

Abuso de autoridade

Sujeitos
- Servidor ou não
- Todos os Poderes
- Todos os entes
- Função transitória

Prisão
- Art. 12: comunicação
- Art. 13: exibição
- Art. 16: identificação
- Art. 20: advogado

Outros
- Art. 23: inovação
- Art. 25: prova ilícita
- Art. 33: carteirada
- Art. 38: culpa antecipada

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um agente responsável pela custódia mantém presos de ambos os sexos na mesma cela. Segundo a Lei nº 13.869/2019, essa conduta

(A) configura crime de abuso de autoridade, punido com reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.

(B) configura crime de abuso de autoridade, punido apenas com multa.

(C) não configura crime se a permanência for inferior a 48 horas.

(D) não configura crime se os presos forem casados entre si.

(E) configura crime de abuso de autoridade, punido com detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma delegacia, um agente público impede, sem justa causa, que o preso se entreviste pessoal e reservadamente com seu advogado. De acordo com a Lei nº 13.869/2019, essa conduta

(A) não configura crime, pois a entrevista com o advogado depende de autorização da autoridade policial.

(B) configura crime somente se o preso estiver incomunicável por decisão judicial.

(C) configura crime de abuso de autoridade, previsto no art. 20 da lei.

(D) configura crime apenas se o advogado não possuir procuração nos autos.

(E) configura somente infração administrativa do agente.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as penas restritivas de direitos substitutivas das penas privativas de liberdade previstas na Lei nº 13.869/2019 está

(A) a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, por 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e vantagens.

(B) a suspensão do exercício do cargo, pelo prazo de 1 a 3 anos, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens do agente.

(C) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, pelo mesmo prazo da pena privativa substituída.

(D) a limitação de fim de semana, em casa de albergado, por até 2 anos, com frequência a cursos obrigatórios.

(E) a proibição de frequentar repartições públicas e de contratar com o Poder Público, pelo prazo de 5 anos.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre os efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade, a Lei nº 13.869/2019 prevê a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de

(A) 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, efeito automático em toda condenação, independentemente de reincidência.

(B) 2 (dois) a 8 (oito) anos, efeito que independe de reincidência e de declaração expressa na sentença.

(C) 5 (cinco) a 10 (dez) anos, efeito automático para qualquer agente público condenado pelo crime.

(D) 1 (um) a 5 (cinco) anos, efeito que depende de reincidência e de declaração motivada na sentença.

(E) 3 (três) a 6 (seis) meses, efeito aplicável somente a agentes de segurança pública em serviço.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Ao ser parado em uma blitz de trânsito por não portar o documento do veículo, um agente público diz ao fiscal "você sabe com quem está falando?" e invoca o seu cargo para não ser autuado. Segundo a Lei nº 13.869/2019, essa conduta

(A) não configura crime, pois o agente apenas exerceu prerrogativa inerente ao cargo que ocupa e à sua função.

(B) configura, em tese, crime de abuso de autoridade, pois invocou a condição de agente público para se eximir de obrigação legal.

(C) configura crime somente se o agente tiver usado violência ou grave ameaça contra o fiscal da blitz.

(D) configura crime apenas se o fiscal da blitz se sentir pessoalmente ofendido pela fala do agente.

(E) não configura crime, pois a lei só pune condutas praticadas no exercício efetivo de atividade de fiscalização.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um agente público, mediante grave ameaça, obriga um preso a posar para fotografias de jornalistas, com o objetivo de expô-lo e prejudicá-lo. Segundo a Lei nº 13.869/2019, a conduta

(A) não configura crime, pois a exposição da imagem do preso à imprensa é sempre lícita.

(B) configura crime apenas se o preso já tiver sido condenado definitivamente.

(C) configura crime somente se da exposição resultar lesão corporal grave.

(D) configura o crime de constranger o preso a exibir-se à curiosidade pública (art. 13).

(E) configura crime apenas se a imprensa pagar ao agente pela imagem do preso.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em qual das situações a seguir NÃO se configura, em tese, o crime de submeter pessoa presa a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, previsto na Lei nº 13.869/2019?

(A) A pessoa foi presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva e, de madrugada, foi interrogada pela polícia sem consentir em prestar declarações.

(B) A pessoa foi presa por ordem judicial e interrogada de madrugada pela polícia, sob alegação de urgência investigativa, sem o seu consentimento.

(C) A pessoa foi presa por mandado de prisão temporária e interrogada de madrugada pela polícia, sem a presença de advogado e contra a sua vontade.

(D) A pessoa foi capturada em flagrante delito e interrogada de madrugada pela polícia.

(E) A pessoa foi presa por ordem judicial e interrogada de madrugada pela polícia para agilizar a conclusão do inquérito.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um agente público, em procedimento de investigação, obtém uma prova por meio manifestamente ilícito e, posteriormente, dela faz uso em desfavor do investigado, ciente de sua ilicitude. De acordo com o art. 25 da Lei nº 13.869/2019,

(A) ele só responde pela obtenção da prova, pois o uso posterior da prova ilícita em desfavor do investigado é irrelevante para fins penais.

(B) ele só responde pelo uso da prova, pois a obtenção por meio manifestamente ilícito é conduta atípica no caso.

(C) ele não responde criminalmente, pois a prova ilícita é apenas desentranhada dos autos, sem outra consequência.

(D) ele pratica o crime de obtenção de prova manifestamente ilícita e incorre nas mesmas penas pelo uso da prova que sabe ilícita.

(E) ele responde somente se o investigado for absolvido ao final do processo por ausência de provas lícitas.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um delegado responsável por uma investigação, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, publica em rede social mensagem atribuindo culpa a um investigado. Em tese, de acordo com a Lei nº 13.869/2019, a conduta

(A) configura crime de abuso de autoridade, punido com reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

(B) não configura crime, pois a publicidade dos atos é princípio da administração pública.

(C) configura crime somente se o investigado for posteriormente absolvido.

(D) configura crime de abuso de autoridade, punido com detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa (art. 38).

(E) configura crime somente se houver divulgação de gravação sem relação com a prova.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De posse de um mandado judicial de busca domiciliar, agentes decidem cumpri-lo às 22h30, sem que haja flagrante delito, desastre ou necessidade de socorro. À luz da Lei nº 13.869/2019, a conduta

(A) é lícita, pois havia ordem judicial.

(B) é lícita se o morador estiver dormindo.

(C) pode configurar crime de abuso de autoridade, pois a lei pune o cumprimento de mandado de busca domiciliar após as 21h ou antes das 5h.

(D) configura apenas infração disciplinar.

(E) só é crime se houver violência contra o morador.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

O art. 21 pune quem mantém presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, com detenção de 1 a 4 anos e multa. O parágrafo único alcança também quem mantém criança ou adolescente na mesma cela de maior de idade.

Questão 2 — Gabarito: C

O art. 20 pune quem impede, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A entrevista reservada é prerrogativa do preso e do advogado, e não depende de autorização da autoridade policial.

Questão 3 — Gabarito: A

O art. 5º prevê como penas restritivas de direitos a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato por 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e vantagens. Elas podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa.

Questão 4 — Gabarito: D

O art. 4º, II, prevê a inabilitação por 1 a 5 anos, e o parágrafo único condiciona esse efeito (e a perda do cargo) à reincidência em crime de abuso de autoridade, vedando a automaticidade e exigindo declaração motivada na sentença.

Questão 5 — Gabarito: B

A chamada "carteirada" é punida pelo art. 33, parágrafo único: incorre no crime quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou obter vantagem ou privilégio indevido. Não se exige violência nem ofensa pessoal ao fiscal, apenas a conduta dolosa com a finalidade específica da lei.

Questão 6 — Gabarito: D

O art. 13 pune quem constrange o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, entre outras condutas. A pena (detenção de 1 a 4 anos e multa) é aplicada sem prejuízo da pena correspondente à violência. A lei protege a dignidade do preso.

Questão 7 — Gabarito: D

O art. 18 pune o interrogatório policial da pessoa presa durante o repouso noturno, salvo se ela foi capturada em flagrante delito ou se, devidamente assistida, consentir em prestar declarações. Mero interesse de agilizar a investigação ou urgência alegada pela autoridade não afasta o crime. Apenas o flagrante (ou o consentimento assistido) excepciona a regra.

Questão 8 — Gabarito: D

O art. 25 pune quem obtém prova por meio manifestamente ilícito em investigação ou fiscalização, e o parágrafo único alcança quem faz uso da prova, em desfavor do investigado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. A mera inadmissibilidade da prova no processo não elimina a responsabilidade penal.

Questão 9 — Gabarito: D

O art. 38 pune o responsável pelas investigações que antecipa, por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A punição não depende do resultado posterior da apuração.

Questão 10 — Gabarito: C

A lei tipifica como abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 5h. A ordem judicial não autoriza o cumprimento nesse horário. As exceções legais (socorro, fundados indícios de flagrante ou desastre) não estavam presentes.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A Lei 13.869/2019 define os crimes de abuso de autoridade praticados por agente público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las.
- Exige dolo específico: prejudicar outrem, beneficiar a si ou a terceiro, ou agir por capricho ou satisfação pessoal.
- Divergência de interpretação da lei ou de avaliação de fatos e provas não é abuso.
- Sujeito ativo é qualquer agente público, servidor ou não, de qualquer Poder e ente federativo.
- Ação penal pública incondicionada; ação privada subsidiária em 6 meses.
- Efeitos: indenização mínima; inabilitação (1 a 5 anos) e perda do cargo dependem de reincidência e motivação.
- Penas restritivas: prestação de serviços e suspensão do cargo por 1 a 6 meses.
- Prisão: comunicar o flagrante ao juiz, identificar-se ao preso, nota de culpa em 24 horas, respeitar a entrevista com o advogado.
- Domicílio: busca após as 21h ou antes das 5h é crime; socorro, flagrante com fundados indícios e desastre excluem o crime.
- Carteirada e exigência sem amparo legal: art. 33.
- Violência institucional (art. 15-A, de 2022) e aplicação da Lei 9.099 e do CPP no que couber (art. 39).

Fontes e referências

- Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), texto compilado conferido — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13869.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.